CAIET DE SARCINI

privind achiziția serviciilor de procesare a plăților electronice online cu card/ acceptarea la plata a cardurilor prin puncte de vânzare virtuale (WEB site) dotate cu soluția 3D Secure

1. Introducere:

1.1. Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico - financiară, de către fiecare ofertant.

1.2. Procesul de achiziție se va finaliza prin încheierea unui contract cu valabilitate de la data 01.01.2027 și până la data de 31.12.2027, cu operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare și în limitele bugetare aprobate cu această destinație.

2. Informații despre Autoritatea Contractantă:

Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparat propriu, denumită în continuare beneficiar.

Sediu: Municipiul București, Str. Apolodor, nr 17, sector 5

Telefon: 021 387.23.70, fax: 021/310.20.51

Cod de înregistrare fiscală: 16031712.

2.1. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor:

Achiziția unui serviciu complet de procesare de plăți online, care să permită acceptarea plăților cu card bancar și alte metode digitale, integrarea cu platforma de licitații online a ANAF(eLicitatii.ANAF) și gestionarea tranzacțiilor în condiții de securitate, performanță și conformitate.

3. Contextul realizării acestei achiziții de servicii:

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în vederea achiziției de servicii de procesare a plăților online, care să asigure efectuarea tranzacțiilor electronice (acceptarea plăților cu card bancar și alte metode digitale) în condiții de siguranță, rapiditate, performanță și conformitate cu standardele internaționale. Serviciul va include soluții de integrare tehnică cu platforma de licitații online a ANAF (eLicitatii.ANAF), acceptarea mai multor metode de plată, măsuri de securitate și conformitate, administrare și raportare, disponibilitate ridicată și scalabilitate pentru gestionarea volumelor mari de tranzacții.

4.Obiectul achiziției: servicii de procesare a plăților electronice online cu card/acceptarea la plată a cardurilor prin puncte de vânzare virtuale (WEB site) dotate cu soluția 3D Secure.

5.Specificații funcționale:

5.1. Cerințe de business:

- Acceptarea plăților prin card bancar (Visa, Mastercard etc.);
- Funcționalitate în timp de 24/7, accesibile fără întrerupere a serviciilor;
- Pre-autorizare (blocare de fonduri) a sumelor reprezentând taxa/garanția de participare la licitație pentru o perioadă cuprinsă între 5 zile și 30 de zile;
- Deblocare automată a sumelor blocate reprezentând taxa de participare la licitație pentru persoanele înscrise la licitație care nu au depus oferte, persoanelor înscrise la licitație care au depus oferte și care nu au fost declarate câștigătoare, precum și celor care s-au înscris la o licitație care ulterior a fost anulată;
- Plata automată, în contul de Trezorerie Operativă Centrală indicat de beneficiar, a taxei de participare pentru participantul declarat adjudecatar al bunului licitat;
- Plăți securizate cu cardul realizate de către ofertanții declarați câștigători pentru sumele care reprezintă prețul integral sau avansul de minimum 50% din prețul ofertat, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitație;
- Decontări zilnice (pay to pay și/sau bulk cu transmitere situație detaliată a plăților potrivit instrucțiunilor beneficiarului) prin virarea sumelor încasate către vânzător (ANAF) în contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală (split payments/ payout-uri);
- Adaptabilitate la noi cereri sau noi standarde elaborate fie de organizațiile internaționale emitente de carduri fie de beneficiar;
- Confirmarea tranzacției în timp real (prin webhook/API);
- Restituiri automate de sume , dacă este cazul;
- Gestionarea plăților eșuate și notificarea clientului;
- Compatibilitate cu cerințele băncilor din România și din străinătate;
- Integrarea cu platforma de licitații online a ANAF(eLicitatii.ANAF) și schimb de informații în timp real cu aceasta;
- În cazul lucrărilor de mentenanță programate, este necesară notificarea tuturor celor implicați, înainte cu 24 de ore ca acestea să aibă loc, precum și în ceea ce privește durata acestor lucrări, pentru corecta informare a contribuabililor;

- În cazul defecțiunilor, în funcție de natura acestora (defecțiuni minore sau majore), este necesară notificarea tuturor părților, notificare care să cuprindă termenul de rezolvarea a acestora, pentru corecta informare a contribuabililor;
- Nevirarea sumelor încasate în termenul stabilit prin caietul de sarcini: *"Sistemul să asigure transferul exact al sumelor încasate, în conturile din Trezorerie ale beneficiarului, în următoarea zi lucrătoare datei încasării."* În cazul în care prestatorul nu virează sumele încasate în prima zi lucrătoare următoare datei încasării, beneficiarul notifică prestatorul cu avertisment. Începând cu ternenul de 3 zile lucrătoare de la transmiterea avertismentului de către beneficiar;
- Virarea eronată a sumelor. În cazul viramentelor eronate, prestatorul are obligația de reglare a acestora în cel mult 24 ore de la sesizarea din partea angajaților beneficiarului. În urma reglării viramentelor eronate, sumele corecte vor fi transmise către beneficiar, de îndată ce reglarea acestora a avut loc;
- Comunicarea se va realiza telefonic și/sau electronic prin e-mail.

5.2. Integrare cu platforma de licitații online a ANAF (eLicitatii.ANAF):
- API RESTful pentru integrare cu platforma de licitații online a ANAF;
- SDK-uri/documentație pentru limbajele de programare comune;
- Suport pentru CMS/e-commerce;
- Mediu sandbox pentru testare;
- Timp de integrare estimat: maxim 10 zile.

5.3. Securitate & Conformitate:
- Certificare PCI DSS Level 1;
- Implementare 3D Secure 2;
- Conformitate GDPR pentru protecția datelor personale;
- Transmitere criptată a datelor (HTTPS/TLS 1.2+);
- Loguri de audit pentru acces și tranzacții.

5.4. Interfață de Administrare:
- Acces securizat pentru gestionarea tranzacțiilor;
- Căutare și filtrare tranzacții (după dată, sumă, status, client);
- Export tranzacții în CSV, Excel;
- Informațiile prezentate în limba română, și după caz, în limba engleză;
- Dashboard cu statistici relevante;
- Notificări automate pentru plăți și erori.

5.5. Cerințe de Performanță și SLA:

- Timp de răspuns API: <1.5 secunde în 95% din cazuri;
- Uptime lunar garantat: minim 99.9%;
- Timp de răspuns la incidente critice: max. 1 oră;
- Timp de rezolvare a incidentelor critice: max. 2 ore;
- Suport tehnic 24/7 (e-mail/telefon/chat).

5.6. Cerințe Comerciale:

- Costuri tranzacționale: Comision %/tranzacție și/sau sumă fixă;
- Fără comisioane ascunse;
- Posibilitate de facturare lunară.

Criteriul de selecție al prestatorului serviciului va fi valoarea cea mai mică a comisionului perceput pentru fiecare tranzacție.
Pe parcursul derulării contractului nu se vor majora comisioanele existente și nu vor fi percepute alte cheltuieli/comisioane.
Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut/comision.

6.Cerințe tehnice:

Prin plată online se înțelege efectuarea unei plăți securizate de către serviciul e-commerce, prin furnizarea de către utilizator a datelor de identificare ale cardului prevăzute de procedurile obligatorii emise de organizațiile internaționale Visa și MasterCard.
Realizarea și administrarea plăților electronice online prin card trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Componenta de plată online oferită trebuie să fie recunoscută de către SC Romcard SA, portalul tehnic de autorizare pentru România - Dovada implementării standardelor 3D Secure (precum Mastercard Identity Check sau Verified by Visa), acestea fiind obligatorii pentru a procesa tranzacții prin infrastructura RomCard;
- Componenta de plată online oferită trebuie să fie compatibilă cerințelor băncilor din România, adică să dețină și să prezinte autorizația băncii;
- Componenta de plată online oferită trebuie să fie compatibilă și certificată standardelor impuse de organizațiile internaționale emitente de carduri, Visa și Mastercard-Cedrtificare PCI_DSS, (Payment Card Industry Data Security Standard) și integrată cu standardele de autentificare 3D Secure (Visa Secure și Mastercard Identity Check, denumite anterior Verified by Visa și Mastercard SecureCode);

- Sistemele de acceptare plăţi prin card trebuie să fie funcţionale timp de 24/7, iar serviciile care le deservesc să fie accesibile fără întrerupere;
- Componenta de plată online oferită trebuie să poată fi adaptată oricăror cereri sau noi standarde elaborate fie de organizaţiile internaţionale emintente de carduri, fie de alte autorităţi române;
- Să poate exporta datele capturate în formate standard cerute de beneficiar;
- Sistemul oferit trebuie să fie compatibil standardului 3DSecure elaborat de Visa şi MasterCard (Verified by Visa şi MasterCard Secure Code™) ; de asemenea, trebuie să fie compatibil noului standard 3DSecure conform cu Directiva Europeană revizuită privind serviciile de plată, cunoscută ca PSD2, intrată in vigoare începând cu 1 ianuarie 2021;
- Să accepte carduri sub siglele Visa/Mastercard pentru tranzacţii în moneda naţională LEI (RON);
- Să permită transmiterea metadatelor referitoare la sumele ce trebuie achitate în mod automat, către sistemul de plată;
- Să răspundă prin căsuţa poştală electronic sau alte modalităţi automate (semnale server-server) la autorizarea unei tranzacţii;
- Institutia de credit va oferi suport tehnic şi mentenanţă 24/7 pentru integrarea soluţiei;
- Să ofere servicii de suport pentru Autoritatea Contractantă;
- Recepţionarea stărilor unei plăţi, permite ca diverse acţiuni privind procesarea unei comenzi să fie declanşate automat, reducându-se intervenţia umană;
- Să permită un număr nelimitat de tranzacţii (atât din punct de vedere al licenţierii, cât şi din punct de vedere al concurenţei) şi de utilizatori online (din punct de vedere al licenţierii);
- Posibilitatea integrării cu modulul de contabilitate al Autorităţii Contractante pentru o evidenţă uşoară a tranzacţiilor (extrase de cont în format convenit cu Autoritatea Contractantă;
- Să permită emiterea de dovezi electronice de plată, valabile din punct de vedere juridic în România, imediat după momentul validării de către procesatorul tranzacţiei;
- Sistemul să asigure transferul exact al sumelor încasate, în contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în următoarea zi lucrătoare datei încasării;
- Sistemul să beneficieze de un modul generator de rapoarte, pentru extragerea datelor relevante, cu posibilitatea salvării rezultatelor în formate agreate de comun acord;

- Sistemul să permită accesul electronic prin folosirea oricărui browser de Internet;
- Instituția de credit acceptatoare de plăți electronice va fi pe deplin responsabilă de fraudele produse în legatură cu decontările sumelor plătite prin intermediul platformei de plată, rezultate din culpa instituției de credit;
- Sistemul trebuie să asigure elemente de securizare pentru evitarea fraudării conturilor de plată și a accesării neautorizate a sistemului, grupate într-o soluție certificată de procesatorii autorizați pentru efectuarea de plăți electronice în Romania;
- Componenta de plată online trebuie să ofere securitatea datelor conform legislației și normelor în vigoare;
- Componenta de plată online trebuie să fie obligatoriu securizată, utilizând certificate digitale de tip SSL și să aibă posibilitatea de a transmite și primi mesaje criptate după protocoalele: H-Mac, RSA_Sha1.
- Sistemul trebuie să fie auditat PCI-DSS (Payment Card Industry- Data Security Standard), conform normelor internaționale;
- Accesul online va fi securizat și nu va fi permis în absența autentificării prin metode clasice (username/password) sau prin certificate digitale;
- Toate tranzacțiile vor avea un timestamp, un identificator unic și alte metadate care vor certifica data efectuării tranzacției și unicitatea acesteia;
- Operațiile de plată, înainte de a fi lansate în execuție, sunt verificate și autentificate, pentru a se evita fraudă;
- Verificarea plății online se va face automat pe baza filtrelor pre-setate și manual pentru operații marcate ca "suspecte" la nivelul operatorului de carduri;
- Banca trebuie să dețină mijloace proprii de analiză a tranzacțiilor (sistem antifraudă) și monitorizare tranzacții 24/7;
- Sistemul trebuie să asigure depistarea și prevenirea fraudelor în timp util pentru refuzarea comenzilor;
- Componenta online va permite anularea automată a unei tranzacții efectuate în aceeași zi, cu eliberarea unei dovezi corespunzătoare;
- Se vor asigura canale de comunicare directă pentru tratarea în regim imediat a acestor situații.
- Ofertantul va asigura:
    - Analiza problemelor;
    - Prioritizarea problemelor după severitatea acestora;
    - Remedierea problemelor în timpii precizați, funcție de gravitate;

- Acces rapid la informații și posibilitatea de a ține evidența solicitărilor de asistență tehnică;
- Ofertantul trebuie să asigure o solutie de tip Help Desk, atât pentru plătitori cât și pentru beneficiar;

- Asistență tehnică și suport pentru gestiunea incidentelor trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități:
  - Preluarea incidentelor de la utilizatorii finali;
  - Validarea incidentelor de către personalul autorizat al beneficiarului;
  - Detalierea, validarea și aprobarea acțiunilor care trebuie desfășurate atât de către personalul furnizorului cât și de către personalul Autorității Contractante în vederea rezolvării incidentului (activități, livrabile, termene de realizare);
  - Urmărirea acțiunilor stabilite în vederea rezolvării incidentelor și a istoricului privind evenimentele legate de fiecare acțiune;
  - Atașarea de documente descriptive în fiecare moment al fluxului de rezolvare a incidentelor;
  - Comunicare între părți cu privire la acțiunile desfășurate în vederea rezolvării incidentelor;
  - Notificări automate cu privire la incidentele apărute în timpul perioadei de suport;
  - Proceduri de escaladare a problemelor;
  - Proceduri de închidere a incidentelor;
  - Sistem de raportare cu privire la incidente;
  - Sistem de formulare corespunzător procesului de rezolvare a incidentelor pentru asigurarea asistenței tehnice și a suportului.
- Acceptarea plăților online prin multiple metode multiple;
- Preautorizarea (blocarea fondurilor) reprezentând taxa de participare la licitații și deblocarea acestora în mod automat pentru persoanele înscrise la licitație care nu au depus oferte, persoanelor înscrise la licitație care au depus oferte și care nu au fost declarate câștigătoare, precum și celor care s-au înscris la o licitație care ulterior a fost anulată;
- Virarea automată, în contul de Trezorerie Operativă Centrală indicat de beneficiar, a taxei de participare pentru participantul declarat adjudecatar al bunului licitat;
- Virarea automată, a sumelor care reprezintă prețul integral sau avansul de minimum 50% din prețul ofertat, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitație, realizate de către ofertantul declarat câștigător;
- Integrarea facilă cu platfoma de lictații online a ANAF (eLicitatii.ANAF);

- Monitorizarea și raportarea în timp real;
- Asigurarea unui nivel ridicat de securitate și disponibilitate.

7. Responsabilitățile prestatorului:
7.1.Securitatea Datelor și Conformitate (PCI DSS): Procesatorul are obligația de a menține certificarea PCI DSS Level 1 (Standardul de Securitate a Datelor din Industria Cardurilor de Plată). Aceasta implică protejarea datelor deținătorilor de carduri, criptarea informațiilor transmise și gestionarea sigură a infrastructurii tehnice pentru a preveni fraudele.
7.2.Gestionarea Riscurilor și Fraudelor: Implementarea de instrumente de monitorizare a tranzacțiilor suspecte (ex. 3D Secure, verificări CVV/AVS) pentru a proteja utilizatorul de fraude și a reduce numărul de chargeback-uri.
7.3.Decontarea Fondurilor (Settlement): Colectarea fondurilor de la băncile emitente și virarea acestora în contul bancar al comerciantului, în conformitate cu termenii contractuali.
7.4.Raportare și Transparență: Furnizarea de rapoarte detaliate despre tranzacții, refuzuri, comisioane și decontări prin intermediul unui portal de administrare, conform Directivei Europeane de Servicii de Plată (PSD2), standardelor PCI-DSS, respectiv standardelor tehnice RomCard.
7.5.Conformitate Legală și GDPR: Procesatorul autorizat trebuie să respecte reglementările financiare și cele privind protecția datelor (GDPR), asigurându-se că datele personale sunt prelucrate legal.
7.6.Procesarea Sigură a Tranzacțiilor: Procesatorul preia datele de la comerciant, le transmite în siguranță către banca emitentă sau rețeaua de carduri (Visa/Mastercard) și transmite autorizarea sau refuzul plății în timp real.

8.Responsabilitățile beneficiarului:
8.1.Beneficiarul trebuie să se asigure că site-ul său utilizează protocoale de securitate care solicită autentificarea strictă a clienților (ex: 3D Secure 2.0) pentru plăți.
8.2.Transparența prețurilor: Comerciantul suportă comisioanele percepute de prestatorul său de servicii de plată.
8.3.Utilizarea unui procesator autorizat: Colaborarea cu un procesator certificat care asigură criptarea datelor.

9.Cerințe referitoare la termene și modalități de plată:

Facturile aferente serviciilor prestate în cursul unei luni se înregistrează pe platforma eFactura, în prima decadă a lunii următoare, iar plata către prestator se va face în termenul înregistrat pe factură.
NU se vor comisiona tranzacțiile eșuate, oricare ar fi motivele ce stau la baza acestora.
Comisionul negociat va avea o valoare fixă, neexistând posibilitatea majorării acesteia pe durata contractului.
Lunar sau la solicitarea beneficiarului, prestatorul va pune la dispoziția Autorității Contractante extrasul de cont colector.

10. Durata prestării serviciilor:
Durata contractului: de la data de 01.01.2027 până la data de 31.12.2027

11.Recepție și verificări:
Verificări și recepție:
11.1 Autoritatea contractantă, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, propunerea financiară și din caietul de sarcini. Verificările se fac pe toată perioada de desfășurare a contractului.
11.2 În cazul constatării unor deficiențe/neconcordanțe în prestarea serviciilor de procesare plăți online, Beneficiarul are dreptul de a refuza semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, iar prestatorul are obligația de a remedia neconcordanțele sesizate imediat sau în maxim 24h de la constatare, în funcție de complexitatea acestora.
Reconcilierea evidenței încasărilor se va efectua în baza unui raport lunar, transmis de prestator în primele 7 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru operațiunile din luna precedentă. Pe baza acordului dintre părți se va emite de către prestator factura.
Plata comisioanelor pentru serviciile de decontare a tranzacțiilor va fi realizată lunar, în termenul înregistrat pe factura, pe baza documentelor justificative emise de prestator privind valoarea acestora.
11.3 La sfârșitul fiecărei luni se va încheia un proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă, fără obiecțiuni între Beneficiar și Prestator, în care se consemnează îndeplinirea integrală/parțială sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale privind efectuarea serviciilor de procesare plăți online a serviciilor de procesare a plăților electronice online cu card/acceptare la plată a cardurilor prin puncte de vânzare virtuale (WEB site) dotate cu soluția 3D Secure.